

1500543-89.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076531/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23721162 - CPJ SANTO ANDRE, 584/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 584/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2076531 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500543-89.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500543-89.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076531/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23721162 - CPJ SANTO ANDRE, 584/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 584/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2076531 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre Eufrazio Rufino

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Alexandre Eufrazio Rufino, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 19 de março de 2022, por volta das 10h50min., na Rua Jandira, nº 261, Vila Príncipe de Gales, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, 119 porções de cocaína, na forma crack, com peso de líquido de 15,8

gramas, 52 porções de cocaína, com peso líquido de 2304 gramas, 54 porções de maconha com peso líquido de 140,5 gramas e 6 comprimidos de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: apurou-se que o denunciado trazia consigo, dentro de uma pochete, as drogas acima mencionadas. Contudo, os policiais militares ingressaram na via pública e avistaram o denunciado, que empreendeu fuga correndo. Entretanto, o denunciado não logrou êxito e foi abordado. A pochete contendo as drogas foi localizada em poder do denunciado, que confessou informalmente a prática de tráfico. Pela quantidade e diversificação das drogas apreendidas, além da confissão informal, restou demonstrado que o denunciado visava o consumo de terceiros.

Decisão de fls. 101/103 determinou a notificação do acusado que ocorreu (fls.132), apresentando defesa preliminar (fls.136/137). A denúncia foi recebida 12/05/2022 (fls.138/139), o réu foi citado (fls.185).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas testemunhas e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Afasto a preliminar de nulidade da busca pessoal, uma vez que não existente a fundada suspeita conforme arguida pela defesa.

Verifica-se que os policiais militares que realizaram a abordagem do acusado, descreveram com detalhes como que isso ocorreu e qual a razão que os levaram a proceder de tal forma.

As testemunhas ouvidas, nesta data, afirmaram que estavam em patrulhamento quando visualizaram o réu, o qual estava com um objeto na mão e ao verificar a presença da viatura mudou o trajeto, repentinamente. Acrescentaram que o acusado, quando a testemunha Felipe desembarcou da viatura, correu por alguns metros.

Ora, evidente a fundada suspeita, uma vez que se nada de ilícito houvesse em seu poder, não teria motivo para ter mudado o trajeto e posteriormente correr. Desta forma, entendo que não há qualquer nulidade a ser declarada na busca pessoal realizada quando dos fatos.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls.1), termo de ocorrência (fls.5/7), auto de exibição e apreensão (fls.8/9), laudo de constatação (fls.11/13), laudo de exame quimicotóxicológico (fls. 112/114, laudo pericial (fls. 146/148) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Marcos disse que estava em patrulhamento com seu parceiro e quando entraram na Rua Jandira com Guamirim avistaram o acusado que ao ver a viatura, portava um objeto e mudou o trajeto e correu. Seu parceiro o abordou. Ele portava uma bolsa com substância entorpecente que estava na mão dele. Estava a uma distancia do acusado que dava para observá-lo. Não o conhecia anteriormente.

A testemunha Felipe afirmou que estava em patrulhamento pela rua Jandira quando avistou o réu, o qual ao ver a viatura mudou o trajeto repentinamente. Desembarcou da viatura. Ele correu, mas conseguiu alcança-lo. Com ele estavam as substâncias entorpecentes. Logo, que via a viatura, ele mudou o sentido e depois correu. A perseguição foi pequena. A pochete estava na mão. Não conhecia o réu anteriormente. Por fim, o réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que foi comprar pão e leite para sua esposa e filhos. Mora na rua da "boca de tráfico". A viatura viu dois moleques que passaram correndo. Os policiais lhe abordaram e nada foi encontrado. O policial Felipe voltou com a droga. Não conhecia os policiais e não sabe o motivo de estarem o acusando injustamente.

Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssomos no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia. Assim, não há motivo para não considerar os depoimentos dos policiais.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020).

Ademais, não se pode acreditar que os policiais resolvessem, do nada, abordar o réu e acusá-lo da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse efetivamente participação no crime em voga. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer. Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado. Tanto que o próprio réu, em seu interrogatório, disse que não conhecia os policiais.

Portanto, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou a conduta delituosa descrita na denúncia.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime - maus antecedentes feito nº 0004095620068260554) e no art. 42 da Lei 11.343/06 e considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, de rigor a fixação da pena-base acima dos patamares mínimos legais, ou seja, cominados à espécie, isto é, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a agravante da reincidência (feito nº 15005360520198260540) aumento a pena em 1/6, passando a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 680 dias multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante

inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que o agente é reincidente, bem como diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, hipóteses que impedem a incidência da referida causa especial de diminuição de pena. Ademais, não há que se alegar "bis in idem". Neste sentido: "(...) ainda porque é o réu reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS Rel. Min. Ricardo Lewandowski 1ª T j. 12.04.11 DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura 6ª T j. 06.05.14 DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP Rel. Min. Laurita Vaz 5ª T j. 24.04.14 DJU 08.05.14). (Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017) Assim, fixo a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias multa. Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal, e tendo em vista da reincidência e os maus antecedentes do acusado, Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo). Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência. Também não é caso de suspensão condicional da pena (art. 77), diante da reincidência em crime doloso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu Alexandre Eufrasio Rufino, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e o pagamento de 680 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa. Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo. Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se as vítimas do teor desta sentença. Condene o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita. Proceda-se com relação às drogas conforme o disposto no art. 72 da Lei de Drogas. Após o trânsito em julgado: Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu. Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Santo André, 15 de junho de 2022. P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA